

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5008420-60.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VF DE NOVA IGUAÇU

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE SÃO JOÃO DE MERITI

CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO FEDERAL DA 2ª VF DE NOVA IGUAÇU EM FACE DO JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE SÃO JOÃO DE MERITI. EM RAZÃO DA SUCESSÃO DE RESOLUÇÕES A RESPEITO DE ALTERAÇÕES DE COMPETÊNCIA NESTA SEÇÃO JUDICIÁRIA, ENTENDO CORRETO O POSICIONAMENTO DO JUÍZO DA 2ª VARA FEDERAL DE NOVA IGUAÇU. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE SÃO JOÃO DE MERITI, O SUSCITADO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO PRESENTE CONFLITO DE COMPETÊNCIA PARA DECLARAR COMPETENTE o juízo da 1ª Vara Federal de São João de Meriti, O SUSCITADO, nos termos da fundamentação supra. Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, remetam-se os autos originários ao juízo suscitado, retificando-se a autuação, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de março de 2025.

5008420-60.2025.4.02.5101

510015606908 .V3

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5008420-60.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VF DE NOVA IGUAÇU

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE SÃO JOÃO DE MERITI

RELATÓRIO

Trata-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo Federal da 2ª VF de Nova Iguaçu em face do Juízo Federal da 1ª VF de São João de Meriti.

A 1ª VF de São João de Meriti proferiu a seguinte decisão:

Trata-se de ação pelo rito do Juizado Especial Federal que tramitou no 2º Juizado Especial Federal de Nova Iguaçu.

Interposto recurso, os autos foram remetidos à Turma Recursal e, posteriormente, foi apresentado Pedido de Uniformização Regional.

Com o retorno ao Juizado de origem, os autos foram remetidos a esta 1ª Vara Federal de São João de Meriti.

Entretanto, esta Vara não detém competência para processar e julgar feitos do Juizado Especial Federal ajuizados anteriormente a 01/12/2023 na competência territorial da Subseção Judiciária de Nova Iguaçu, nos termos do artigo 2º da Resolução TRF2-RSP-2022/00099, de 25 de novembro de 2022:

Art. 2º ALTERAR o art. 10, inciso II, acrescentando alíneas "a", "b" e "c", e inciso III, alterando a alínea "d", da Resolução nº TRF2-RSP-2016/00021, de 08 de julho de 2016, que passa a vigorar com a seguinte redação:

" Art. 10. A Região da Baixada Fluminense, compreendendo as Subseções de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São João de Meriti, fica assim dividida:

[...]

c) A **competência** territorial da 01ª e 02ª Varas Federais de São João de Meriti alcança a extensão territorial dos municípios da baixada fluminense para as execuções fiscais e demais ações conexas, incluindo a **competência** das ações tributárias de São João de Meriti, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Japeri, Paracambi e Queimados, **sem a recebimento do acervo remanescente da 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu, até mesmo nos casos dos processos a serem recebidos do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e das Turmas Recursais.** (o grifo não é do original).

O 2º Juizado Especial Federal de Nova Iguaçu foi convertido em 4ª Vara Federal de Nova Iguaçu pela Resolução TRF2-RSP-2018/000050, em 31/12/2018. Posteriormente, a 4ª Vara Federal de Nova Iguaçu passou a ter competência somente para processos de matéria previdenciária, com redistribuição dos processos de competência cível para as 1ª e 2ª Vara de Nova Iguaçu, nos termos da Resolução TRF2-RSP-2021/000081:

Art. 29. A competência em razão da matéria das Varas comuns está assim distribuída:

[...]

§ 7º A competência material das Varas Federais de Nova Iguaçu fica distribuída nos seguintes termos:

[...]

II - as 3ª, 4ª e 5ª Varas Federais de Nova Iguaçu detêm competência para processar e julgar toda a matéria previdenciária, de competência das Varas Federais e dos Juizados Especiais Federais.

[...]

Art. 7º. Os processos cíveis, de competência de Juizado Especial Federal, atualmente em tramitação nas 3ª, 4ª e 5ª Varas Federais de Nova Iguaçu, serão redistribuídos para as 1ª e 2ª Varas Federais de Nova Iguaçu.

Por fim, a 1ª Vara Federal de Nova Iguaçu foi convertida no 5º Núcleo de Justiça 4.0, instalada por meio do Ato TRF2-ATP-2022/00424, de 29/07/2022, que estabeleceu, em seu inciso V:

V - Com a conversão e instalação do 5º e 6º Núcleos de Justiça 4.0 da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, especializados em matéria previdenciária, cessa a **competência** da unidade judiciária convertida para matéria diversa, redistribuindo-se, aleatoriamente, os respectivos processos para as unidades judiciárias com **competência** para tanto dentro da jurisdição da unidade judiciária convertida, conforme disposto no art. 1º, § 3º, da Resolução nº **TRF2-RSP-2022/00062**.

Assim, com a instalação do 5º Núcleo de Justiça 4.0, os processos de matéria não previdenciária que anteriormente tramitavam na 4ª Vara Federal de Nova Iguaçu foram redistribuídos para a 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu.

Considerando que a alteração de competência introduzida pela Resolução TRF2-RSP-2022/000099 previu que não haveria redistribuição do acervo remanescente da 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu para as 1ª e 2ª Varas Federais de São João de Meriti, até mesmo nos casos dos processos a serem recebidos do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e das Turmas Recursais, **DECLINO DE MINHA COMPETÊNCIA** em favor da 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu.

REDISTRIBUA-SE, com as cautelas de praxe e as homenagens deste Juízo.

Por sua vez, a 2ª VF de Nova Iguaçu suscitou conflito de competência aduzindo que :

"...Realizada a evolução histórica das competências, passo a analisar o presente feito:

A decisão proferida pela 1ª Vara Federal de São João de Meriti, evento 91, DESPADEC1, baseou-se nos termos do artigo 2º da Resolução TRF2-RSP-2022/00099, de 29 de novembro de 2024, e possui, salvo entendimento contrário, equívoco em sua estrutura, já que não foi a 1ª Vara Federal de Nova Iguaçu convertida em 5º Núcleo de Justiça 4.0, mas sim a 3ª Vara Federal de Nova Iguaçu, conforme Ato TRF2-RSP-2022/00424.

O Juízo originário (2º Juizado Especial Federal de Nova Iguaçu, que passou a ser a 4ª Vara Federal de Nova Iguaçu) teve alterada a sua competência tornando-se especializada em Matéria Previdenciária, por força da Resolução TRF2-RSP-2021/00081, de 26/11/2021. **Contudo, nessa época, o processo já se encontrava distribuído a turma recursal para julgamento de recurso.**

Quando de seu retorno, em 17/07/2024, a Resolução utilizada como fundamento decisório pelo juízo suscitado já não mais vigia, considerando que a Resolução n.º **TRF2-RSP-2022/00107**, de 05/12/2022, passou redefinir a competência dos Juízos de 1º grau da 2ª Região, atribuindo às Varas Especializadas em Matéria Tributária de São João de Meriti (1ª e 2ª Varas) o julgamento e processamento de ações de natureza tributária, **inclusive, em sede de Juizados Especiais Federais, situação in casu.**

Além disso, o momento do retorno do presente processo de juízo de grau superior, 17/07/2024, é o momento referência para a redistribuição da demanda, nos termos dos arts. 47 do CPC e 10 §ú da Res. TRF2-RSP-2021/00081, acima transcritos.

Disso decorre que o presente processado **nunca pertenceu ao acervo desta 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu**, afastando o fundamento utilizado de proibição de redistribuição de acervo previsto na Resolução n.º TRF2-RSP-2022/00099.

A matéria discutida neste processado possui natureza tributária vinculada ao rito dos Juizados Especiais Federais, que foge à competência da 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu desde o momento do retorno do processo da E. Turma Recursal (17/07/2024), pelo que a competência para processar e julgar a presente ação, pertence aos juizados especializados em matéria tributária, no caso, o juízo suscitado, ao qual, concessa venia aos entendimentos diversos, o processo foi devidamente redistribuído, após retorno da E. Turma Recursal.

Assim sendo, salvo melhor juízo, a hipótese seria de competência da 1ª Vara Federal de São João de Meriti.

Dessa forma, tenho que a decisão de declínio de competência proferida está equivocada e **SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA**, às Egrégias Turmas Recursais do Rio de Janeiro, com fulcro no art. 105, inc. I, "d", da Constituição Federal, e arts. 66, inciso II, 951 e 953, todos do CPC/2015.

Intimem-se."

É o Relatório.

VOTO

Quanto ao **conflito de competência**, assim preconiza a legislação processual civil:

Art. 66. Há conflito de competência quando:

I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes;

II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência;

III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.

Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo.

Deste modo, recebo o presente como conflito de competência.

Na hipótese, entendo assistir razão ao suscitante.

Na sua digressão histórica sobre as alterações de competência nesta Seção Judiciária, demonstrou o magistrado que realmente houve equívoco na decisão da 1ª Vara Federal de São João de Meriti (evento 91).

Fica claro pelos argumentos fáticos regulamentares quanto às Resoluções e alterações de competência utilizados pelo eminente suscitante, que o processo nunca figurou no acervo da 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu, e que sendo a matéria tributária realmente fugiria da competência da 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu a partir do retorno do feito da Turma Recursal em julho 2024 .

Assim sendo, entendo que a competência no presente feito é do Juízo suscitado.

Pelo exposto, VOTO POR CONHECER DO PRESENTE CONFLITO DE COMPETÊNCIA PARA DECLARAR COMPETENTE o juízo da 1ª Vara Federal de São João de Meriti, O SUSCITADO, nos termos da fundamentação supra. Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, remetam-se os autos originários ao juízo suscitado, retificando-se a autuação.

5008420-60.2025.4.02.5101

510015606907 .V5